

처분번호	2023-07
------	---------

주의·개선요구

제 목 : 타업행위 지침 미준수 및 정비 필요

담당부서 : 인재경영실

내용

1. 업무개요

한국과학기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)은 「검직 및 타업행위 관리지침」에 따라 소속 임직원의 검직 및 타업행위에 관한 복무를 관리·감독하고 있다.

2. 사실관계 및 판단기준

기획평가원의 「검직 및 타업행위 관리지침」 제4조(검직 및 타업행위의 허가 등) 및 <별표>에는 검직 및 타업행위의 유형별 관리기준이 규정되어 있고, 제6조(승인절차)에는 해당 임직원은 활동하고자 하는 직무관련 상세자료를 작성하여 복무담당 부서장과 감사 부서장을 경유하여 사전에 원장에게 제출하여 허가를 받아야 한다고 되어 있다. 또한, 동 지침 제14조(미허가자의 징계)는 검직 및 타업행위 미허가자에 대한 징계 기준 등을 정의하고 있다. 따라서 기획평가원은 소속 직원이 외부기관으로부터 대가를 받고 대외활동을 수행하고도 이를 신고하지 않는 일이 없도록 복무관리를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 타업행위 미준수

기획평가원에서 감사 대상 기간(2022.1.1.~2023.5.31.) 동안 소속 직원을 대상으로 검직 및 타업행위 신고 실태를 확인한 결과, [표 7]과 같이 BH 외 5명의 직원이 타업행위를 사전에 신고하지 않고 대외활동을 수행한 것으로 나타났다.

[표 7] 타업행위 미신고 현황(2022.1.1.~2023.5.31.)

성명	요청기관	타업행위 내용	시작일	종료일	사례금(원)
BH	QA연구원	외부 전문가 서면자문	2021.12.07	2021.12.07	100,000
	QB개발원	2022년도 기본연구 및 일반사업 중간보고 서면심의	2022.06.22	2022.06.27	150,000
BI	QC혁신원	기술전문위 분과별 사전검토 (1차)를 위한 서면의견서 작성	2022.07.28	2022.07.29	150,000
BJ	QD재단	W브릿지 3단계 고도화 용역 적정사업기간 산정 서면자문	2022.4.18	2022.4.20	300,000
BK	QE연구원	KM 기능개선을 위한 국내외 주요 분석 소프트웨어 개발 동향 분석 전문가 자문	2022.10.04	2022.10.27	900,000
BL	QF 연구원	전통문화산업 분류체계 기반 토탈 솔루션 전략 수립 및 온라인플랫폼 서비스 설계용역 제안서 평가	2022.09.02	2022.09.02	200,000
BM	QA연구원	2023년도 지역거점 스마트특성화 기반구축 신규사업 기획 및 정책성 사전검토 원고	2022.06.16	2022.06.23	1,600,000

나. 「겸직 및 타업행위 관리지침」 지침 정비 필요

「겸직 및 타업행위 관리지침」 제4조(겸직 및 타업행위 허가 등) 제1항에는 겸직 및 타업행위 활동은 사전에 허가를 받아야 한다고 되어 있는 반면, 제14조(미허가자의 징계) 제2항에는 10일 이상 지연 신청시 주의 또는 경고(반복위반시 경징계 및 일정기간 대외 활동금지 병과)를 처분할 수 있다고 되어 있어 제4조의 사전신고와 내용이 상충되며, 동 지침 제14조 제1항에는 사전에 허가를 받지 않으면 기획평가원 감사규정 제22조(시정요구 등) 및 징계요령 제12조(징계의 양정)에 따라 처분할 수 있다고 되어 있는 반면, 제2항은 미신청시에는 경징계(반복위반시 중징계) 수준에 준하여 처분할 수 있다고 되어 있어 미신고에 대한 제재기준이 다르게 규정되어 있어 미신고자에 대한 제재조치시 혼선이 야기될 우려가 있다.

또한, 「겸직 및 타업행위 관리지침」 <별표> “유형별 관리기준”을 보면, 겸직허가 및 겸직신고는 출강(겸임교수, 시간강사), 비영리법인 이사, 국가나 지방자치단체 임명 위원회 위원 등 연속성 대외활동을 말하며 국가·지방자치단체의 요청에 따른 일회성 위원회 등의 활동, 공공기관 요청에 따른 법령에 근거한 위원회 등의 활동, 국가나 지방자치단체 이외의 기관/단체 등의 요청에 따른 서면자문, 논문심사, 설문조사, 방송출연, 언론인터뷰 등은 타업행위로 일회성 대외활동이다. 이와 같이 타업행위는 외부강의등¹⁾과 동일하게

1) 「한국과학기술기획평가원 임직원 행동강령」(이하 ‘행동강령’이라 한다) 등에 따라 소속 임직원의 외부강의, 강연, 발표, 토론 심사, 자문 등(이하 ‘외부강의등’이라 한다)으로 일회성 대외활동을 말한다.

일회성 대외활동이지만 위반자에 대한 제재는 연속성 대외활동인 겸직과 같은 수준으로 처분하도록 되어 있다. 타업행위는 일회성 대외활동이므로 외부강의등의 제재기준에 준하는 수준으로 지침을 개정할 필요가 있다.

[표 8] 겸직 및 타업행위, 외부강의등에 대한 관련 규정 비교

구분	겸직 (연속성 대외활동)	타업행위 (일회성 대외활동)	외부강의등 (일회성 대외활동)
규정	○ 겸직 및 타업행위 관리지침	○ 겸직 및 타업행위 관리지침	○ 한국과학기술기획평가원 임직원 행동강령
유형	○ 겸직허가 - 출강(겸임교수, 시간강사) - 비영리법인 이사 ○ 겸직신고 - 국가나 지방자치단체 임명 위원회 위원	○ 국가·지방자치단체의 요청에 따른 일회성 위원회 등의 활동, 공공기관 요청에 따른 법령에 근거한 위원회 등의 활동 ○ 국가나 지방자치단체 이외의 기관/단체 등의 요청에 따른 서면자문, 논문심사, 설문조사, 방송출연, 언론인터뷰 등	○ 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 ○ 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등
허가	○ 제4조(겸직 및 타업행위의 허가 등) ① 임직원이 제3조의 영리 업무에 해당하지 아니하는 다른 직무를 겸하려는 경우에는 원장의 사전 허가를 받아야 한다.		○ 제28조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 외부강의등의 요청 명세 등을 원장에게 신고하여야 함. 단 미리 신고하는 것이 곤란한 경우에는 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 신고하여야 함
위반자에 대한 제재 기준	○ 제14조(미허가자의 징계) ① 사전에 허가를 받지 않고 무단으로 겸직 및 타업행위를 하거나, 적정한 복무처리를 하지 않은 임직원에 대해 원장은 기획평가원 감사규정 제22조(시정요구 등) 및 징계요령 제12조(징계의 양정)에 따라 처분할 수 있다. ② 제4조 제2항 또는 제4조 제4항의 활동은 10일 이상 지연 신청시에는 주의 또는 경고(반복위반시 경징계 및 일정기간 대외활동금지 병과), 미신청시에는 경징계(반복위반시 중징계) 수준에 준하여 처분할 수 있다.		○ 미신고 (연단위) - 1~3회 : 주의, 4~7회 : 경고 - 8회 이상 : 징계요령 [별표1]에 따라 징계 ○ 축소신고(연단위) - 1~10회 : 교육, 11~20회 : 주의 - 21회 이상 : 경고 ○ 복무 미처리(연단위) - 1~5회 : 주의, 6~10회 : 경고 - 11회 이상 : 징계요령 [별표1]에 따라 징계 ※ 상기 유형의 연간 반복 위반 시, 경고, 경징계 및 중징계로 1단계 상향 처분 가능

4. 관계부서 의견

주관부서(인재경영실)에서는 인사위원회 등을 통해 관련 규정을 검토하고 향후 관련 지침에 따라 겸직 및 타업행위 제재 기준을 엄격하게 적용·관리해 나가겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

한국과학기술기획평가원장은

- ① 타업행위 신고 의무를 위반한 관련자에 대하여 주의를 촉구하여 주시기 바라며, (주의)
- ② 「겸직 및 타업행위 관리지침」을 전반적으로 정비하고, 「한국과학기술기획평가원 임직원 행동강령」을 참고하여 타업행위 관련 위반자에 대한 제재기준을 개선해 주시기 바랍니다. (개선)

※ 관련자

연번	소 속	직위(직급)	성 명	처분	비고
1	EV센터	-원	BH	주의	
2	GA팀	-원	BI	주의	
3	GB센터	-원	BJ	주의	
4	EK센터	-원	BK	주의	
5	EO센터	-원	BL	주의	
6	GC부	-원	BM	주의	